

WhatsApp-Chat-Export (Auszug) - Anlage zum Auswertevermerk vom 20.06.2026 (Bl. 88-90 d. A.)

Quelle: Mobiltelefon Clara Wienholt (Apple iPhone), vorgelegt durch die Geschädigte, Screenshots und Export gesichert am 15.06.2026

Chat: wechselnde Nummern (im Export als "Unbekannt" geführt) | Zeitraum des Auszugs: 20.04.2026 bis 28.06.2026

[20.04.2026, 07:12] Unbekannt: Guten Morgen Schatz. Ich denke an dich

[20.04.2026, 07:41] Clara: Wer ist das? Bitte hören Sie auf mir zu schreiben

[30.04.2026, 23:58] Unbekannt: Du kommst nicht weg. Ich sehe dich jeden Tag

[01.05.2026, 06:15] Clara: Lass mich in Ruhe, ich rufe die Polizei

[08.05.2026, 22:05] Unbekannt: Warum hast du das Gerät entfernt? Das war nicht nötig

[08.05.2026, 22:09] Clara: Woher weißt du das. Das ist krank

[16.05.2026, 12:00] Unbekannt: Ich warte. Wir gehören zusammen

[27.05.2026, 22:50] Unbekannt: Bald sind wir wieder zusammen, dann ist alles gut

[03.06.2026, 10:20] Clara: Es gibt jetzt ein gerichtliches Kontaktverbot. Jeder weitere Kontakt ist strafbar

[05.06.2026, 21:12] Unbekannt: Kein Gericht haelt mich ab. Du gehoerst zu mir

[28.06.2026, 19:55] Unbekannt: Bis bald

- Ende des Auszugs -

Vermerk der Auswertung (KOKin Wehrmann): Die Nachricht vom 08.05.2026, 22:05 Uhr ("warum hast du das Gerät entfernt") fällt auf den Tag nach dem Fund des GPS-Senders am 07.05.2026 und belegt

Kenntnis des Absenders vom Tracker. Die Nachrichten vom 05.06.2026 und 28.06.2026 erfolgten nach Wirksamkeit des Kontaktverbots vom 03.06.2026. Die vollständige Kanaluebersicht ist in

10_kontaktchronologie_kanaele.csv erfasst.

06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	RAin Nora Hagedorn <kanzlei@privatpost.de>
An	dezernat@privatpost.de
Kopie	mandat@privatpost.de
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Chronologie gerichtsfest verdichten, Plattformdaten und SIM-Abfragen nachfassen, Schutzantrag finalisieren und Beweisübersicht nach Kontaktkanälen erstellen.

Mit freundlichen Grüßen

RAin Nora Hagedorn

01_autohaus_leinau_trackerfund_2026-05-07.emleml/01_autohaus_leinau_trackerfund_2026-05-07.eml

Von	Werkstattleitung Autohaus Leinau <werkstatt@autohaus-leinau.de>
An	Clara Wienholt <c.wienholt@web.de>
Kopie	Polizei Hannover K42 <k42@polizei-hannover.de>
Datum	Thu, 07 May 2026 11:48:00 +0200
Betreff	Fund am Fahrzeug - Kennzeichen H-CW 418, GPS-Sender unter Stossfaenger

Sehr geehrte Frau Wienholt,

bei der heutigen Inspektion Ihres Fahrzeugs (Kennzeichen H-CW 418) haben wir unter dem hinteren Stossfaenger einen kleinen GPS-Sender mit eigener Prepaid-SIM-Karte gefunden. Das Gerat war mit doppelseitigem Klebeband und einem Kabelbinder befestigt und deutlich nachtraeglich angebracht.

Wir haben das Gerat nicht geoffnet und die Einbaustelle fotografiert, um Spuren nicht zu zerstoeren. Auf Ihren Wunsch haben wir die Polizei verstaendigt; das Gerat liegt zur Abholung durch die Beamten bereit.

Bitte lassen Sie das Fahrzeug bis zur Spurensicherung nicht reinigen. Die Lichtbilder der Fundstelle senden wir der Polizei gesondert zu.

Mit freundlichen Gruen

Autohaus Leinau, Werkstattleitung Hannover

02_polizei_gefaehrderansprache_2026-05-09.emleml/02_polizei_gefaehrderansprache_2026-05-09.eml

Von	Polizeiinspektion Mitte K42 <k42@polizei-hannover.de>
An	StA Hannover Dezernat 312 <dezernat312@sta-hannover.de>
Datum	Sat, 09 May 2026 16:22:00 +0200
Betreff	Vermerk Gefährderansprache Tobias Mertens - 312 Js 5020/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Verfahren 312 Js 5020/26 übersende ich den Vermerk über die heute durchgeführte Gefährderansprache.

Herr Tobias Mertens wurde an seiner Wohnanschrift aufgesucht und darauf hingewiesen, dass jeder weitere Kontakt zu Frau Clara Wienholt - persönlich, telefonisch, über Messenger oder über soziale Netzwerke - zu unterlassen ist. Ihm wurde eröffnet, dass ein am 07.05.2026 an ihrem Fahrzeug gefundener GPS-Sender sichergestellt und ausgewertet wird und dass ein gerichtliches Kontaktverbot beantragt ist.

Herr Mertens gab an, er habe mit der Sache nichts zu tun und Frau Wienholt allenfalls zufällig getroffen. Zu den anonymen Nachrichten über wechselnde Profile aeusserte er sich nicht. Die Ansprache wurde dokumentiert; auf die strafrechtlichen Folgen einer Nachstellung wurde ausdrücklich hingewiesen.

Zum Zeitpunkt der Ansprache bestand noch keine strafbewehrte gerichtliche Anordnung.

Mit freundlichen Grüßen

POK Diekmann, Polizeiinspektion Mitte, K42

03_familiengericht_kontaktverbot_2026-06-03.eml

eml/03_familiengericht_kontaktverbot_2026-06-03.eml

Von	Amtsgericht Hannover Familiengericht <familiengericht@ag-hannover.de>
An	RAin Nora Hagedorn <kanzlei@hagedorn-recht.de>
Datum	Wed, 03 Jun 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Zustellung einstweilige Anordnung Gewaltschutz - 612 F 1180/26

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Hagedorn,

in dem Gewaltschutzverfahren Ihrer Mandantin Clara Wienholt gegen Tobias Mertens übersende ich die heute erlassene einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz zur Zustellung.

Dem Antragsgegner wird untersagt, Verbindung zur Antragstellerin aufzunehmen, insbesondere durch Nachrichten über Messenger- und Kurznachrichtendienste, Anrufe, soziale Netzwerke oder die Nutzung Dritter oder wechselnder Profile, sowie sich ihrer Wohnung und ihrer Arbeitsstelle auf weniger als 100 Meter zu naehern. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wurde ein Ordnungsgeld, ersatzweise Ordnungshaft, angedroht.

Die Anordnung ist mit der Zustellung an den Antragsgegner wirksam. Bitte teilen Sie mit, sobald Verstöße bekannt werden; diese sind für das Ordnungsmittelverfahren und das Strafverfahren zu dokumentieren.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsstelle des Familiengerichts, Amtsgericht Hannover

04_meta_law_enforcement_teilaskunft_2026-06-24.emleml/04_meta_law_enforcement_teilaskunft_2026-06-24.eml

Von	Law Enforcement Response Team <ler@meta-platforms.de>
An	StA Hannover Dezernat 312 <dezernat312@sta-hannover.de>
Datum	Wed, 24 Jun 2026 17:03:00 +0200
Betreff	Re: Auskunftersuchen 312 Js 5020/26 - Instagram-Konten

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Auskunftersuchen im Verfahren 312 Js 5020/26 übermitteln wir eine Teilauskunft zu den benannten Instagram-Konten "clara_vermisst_dich", "wir_gehören_zusammen", "nur_wir_zwei" und "phoenix_2026".

Alle vier Konten wurden über dieselbe Geraetekenennung und ganz ueberwiegend über dieselbe IP-Range angelegt. Zwei der Konten wurden unmittelbar nach der Sperrung eines vorherigen Kontos neu erstellt. Die vollständigen Bestandsdaten und die Verbindungsdaten können wir erst nach Vorlage einer richterlichen Anordnung und Abschluss der internen Prüfung übermitteln; die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen.

Die zu den Konten hinterlegten Registrierungsdaten sowie ein Foto, das in einer Direktnachricht versandt wurde und nach Angaben der Geschaedigten aus einem privaten Urlaub stammt, sind Gegenstand der noch ausstehenden vollständigen Auskunft.

Mit freundlichen Grüßen

Meta Platforms, Law Enforcement Response Team

05_fristen_und_verfahrensstand.csv

Datum	Ereignis	Friststatus	Bearbeitungsvermerk
04.04.2026	Trennung nach dreijähriger Beziehung	aktenkundig	Übergabe der Wohnungsschlüssel laut Nachricht um 18:32 Uhr, zweiter Schlüssel ungeklärt
18.04.2026	erste Serie anonymer Nachrichten über zwei Profile	aktenkundig	Profile und Nachrichtenzeiten im Kontaktjournal getrennt, Originalexporte gesichert
07.05.2026	Werkstatt findet GPS-Tracker am Fahrzeug	aktenkundig	Werkstattauftrag 47018 und Fotos vor Ausbau vorhanden, Gerät bei Polizei abgegeben
09.05.2026	polizeiliche Gefährderansprache	aktenkundig	Aktenvermerk nennt Gesprächsende 13:46 Uhr, Inhalt nur zusammenfassend wiedergegeben
28.05.2026	Kontaktverbot im Gewaltschutzverfahren beantragt	aktenkundig	Antrag und eidesstattliche Versicherung beim Amtsgericht Hannover eingegangen
21.07.2026	Auswertung Plattformdaten erwartet	aktenkundig	Staatsanwaltschaft hat Erinnerungsfrist bis 25.07. gesetzt, Anbieterantwort noch nicht in Akte
laufend	Akteneinsicht und Nachlieferungen	offen	Kontaktversuche mit Profilkennung, Kanal, Uhrzeit, Sicherungsart und möglichem Zeugen festhalten

10_kontaktchronologie_kanaele.csv

Datum

18.04.2026

Uhrzeit

22:14

Kanal

Instagram-DM

Absender_Profil

clara_vermisst_dich

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

bitte melde dich

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

18.04.2026

Uhrzeit

23:40

Kanal

Instagram-DM

Absender_Profil

wir_gehoeren_zusammen

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

ich weiss wo du bist

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

20.04.2026

Uhrzeit

07:12

Kanal

WhatsApp

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

guten morgen schatz

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

21.04.2026

Uhrzeit

18:03

Kanal

GPS-Ortung

Absender_Profil

Tracker Fahrzeug

Art

Ortung

Inhalt_kurz

Standort Arbeitsplatz

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

23.04.2026

Uhrzeit

12:30

Kanal

SMS

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

warum ignorierst du mich

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

24.04.2026

Uhrzeit

19:45

Kanal

Anruf

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Anruf

Inhalt_kurz

drei entgangene Anrufe

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

26.04.2026

Uhrzeit

08:05

Kanal

GPS-Ortung

Absender_Profil

Tracker Fahrzeug

Art

Ortung

Inhalt_kurz

Standort Wohnung Schwester

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

27.04.2026

Uhrzeit

21:22

Kanal

Instagram-DM

Absender_Profil

nur_wir_zwei

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

schoenes kleid heute

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

29.04.2026

Uhrzeit

13:10

Kanal

Vor-Ort

Absender_Profil

Tobias Mertens

Art

Erscheinen

Inhalt_kurz

vor der Arbeitsstelle gesehen

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

30.04.2026

Uhrzeit

23:58

Kanal

WhatsApp

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

du kommst nicht weg

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

02.05.2026

Uhrzeit

06:40

Kanal

GPS-Ortung

Absender_Profil

Tracker Fahrzeug

Art

Ortung

Inhalt_kurz

Standort Wohnung Schwester

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

03.05.2026

Uhrzeit

17:20

Kanal

SMS

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

ich sehe dich

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

04.05.2026

Uhrzeit

20:15

Kanal

Anruf

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Anruf

Inhalt_kurz

fuenf entgangene Anrufe

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

05.05.2026

Uhrzeit

09:00

Kanal

Instagram-DM

Absender_Profil

clara_vermisst_dich

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

dein neuer Freund gefaellt mir nicht

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

06.05.2026

Uhrzeit

18:50

Kanal

GPS-Ortung

Absender_Profil

Tracker Fahrzeug

Art

Ortung

Inhalt_kurz

Standort Fitnessstudio

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

07.05.2026

Uhrzeit

10:30

Kanal

Vor-Ort

Absender_Profil

Tobias Mertens

Art

Erscheinen

Inhalt_kurz

vor der Arbeitsstelle

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

08.05.2026

Uhrzeit

22:05

Kanal

WhatsApp

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

warum hast du das Geraet entfernt

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

10.05.2026

Uhrzeit

07:33

Kanal

SMS

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

du gehoerst mir

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

12.05.2026

Uhrzeit

19:10

Kanal

Instagram-DM

Absender_Profil

wir_gehoeren_zusammen

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

Foto aus unserem Urlaub

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

14.05.2026

Uhrzeit

23:44

Kanal

Anruf

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Anruf

Inhalt_kurz

zwei entgangene Anrufe

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

16.05.2026

Uhrzeit

12:00

Kanal

WhatsApp

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

ich warte

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

19.05.2026

Uhrzeit

21:30

Kanal

Instagram-DM

Absender_Profil

nur_wir_zwei

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

neues Profil weil du mich blockierst

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

22.05.2026

Uhrzeit

08:20

Kanal

SMS

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

du entkommst nicht

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

25.05.2026

Uhrzeit

18:15

Kanal

Vor-Ort

Absender_Profil

Tobias Mertens

Art

Erscheinen

Inhalt_kurz

vor der Wohnung der Schwester

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

27.05.2026

Uhrzeit

22:50

Kanal

WhatsApp

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

bald sind wir wieder zusammen

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

30.05.2026

Uhrzeit

07:05

Kanal

Instagram-DM

Absender_Profil

clara_vermisst_dich

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

ich gebe nicht auf

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

02.06.2026

Uhrzeit

19:40

Kanal

SMS

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

letzte Warnung an dich

nach_Kontaktverbot

nein

Datum

05.06.2026

Uhrzeit

21:12

Kanal

WhatsApp

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

kein Gericht haelt mich ab

nach_Kontaktverbot

ja

Datum

07.06.2026

Uhrzeit

08:30

Kanal

Instagram-DM

Absender_Profil

phoenix_2026

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

neues Profil, du kannst mich nicht blocken

nach_Kontaktverbot

ja

Datum

09.06.2026

Uhrzeit

18:00

Kanal

Vor-Ort

Absender_Profil

Tobias Mertens

Art

Erscheinen

Inhalt_kurz

vor der Arbeitsstelle trotz Verbot

nach_Kontaktverbot

ja

Datum

12.06.2026

Uhrzeit

23:20

Kanal

Anruf

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Anruf

Inhalt_kurz

vier entgangene Anrufe

nach_Kontaktverbot

ja

Datum

15.06.2026

Uhrzeit

07:45

Kanal

SMS

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

ich bin immer da

nach_Kontaktverbot

ja

Datum

20.06.2026

Uhrzeit

22:10

Kanal

Instagram-DM

Absender_Profil

phoenix_2026

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

du gehoerst mir

nach_Kontaktverbot

ja

Datum

28.06.2026

Uhrzeit

19:55

Kanal

WhatsApp

Absender_Profil

Nummer unbekannt

Art

Nachricht

Inhalt_kurz

bis bald

nach_Kontaktverbot

ja

04_beweismittel_und_arbeitsauftraege.xlsx**Tabellenblatt: Beweismittel**

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
GPS-Tracker	Werkstatt Autohaus Leinau	Gerät am Fahrzeug gefunden	Fingerabdrücke unergiebig	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Screenshots Profile	Instagram und Messenger	nicht öffentliches Urlaubsfoto	Accountinhaber noch offen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
SIM-Karten-Daten	Prepaid-Provider	Bewegungsmuster	Käufer nicht identifiziert	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Zeugin Schwester	Maja Wienholt	Angst und Ausweichwohnung	keine unmittelbare Tatwahrnehmung	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Gefährderansprache	Polizei Hannover	Kontaktverbot mündlich erläutert	keine strafbewehrte gerichtliche Anordnung zu diesem Zeitpunkt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

01_mandatsnotiz_erstgesprach.docx

Mandatsnotiz Erstgespräch

Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312 | Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Mandatsziel

Clara Wienholt, Geschädigte und Antragstellerin im Gewaltschutzverfahren benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

- Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?
- Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?
- Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?
- Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Chronologie gerichtsfest verdichten, Plattformdaten und SIM-Abfragen nachfassen, Schutzantrag finalisieren und Beweisübersicht nach Kontaktkanälen erstellen.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Tobias Mertens
Mandatsbezug	Clara Wienholt, Geschädigte und Antragstellerin im Gewaltschutzverfahren
Gericht	Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26
Verteidigung oder Vertretung	RAin Nora Hagedorn, Hannover

Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312 / Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Nach der Trennung erhielt Clara Wienholt täglich Nachrichten über wechselnde Profile. Inhalte waren zunächst bittend, später kontrollierend und drohend. Mehrfach stand Tobias Mertens vor ihrer Arbeitsstelle. Eine Werkstatt fand unter dem hinteren Stoßfänger ihres Fahrzeugs einen kleinen GPS-Tracker mit Prepaid-SIM. Mertens bestreitet den Einbau und spricht von Zufallskontakten.

Die Plattformdaten sind noch nicht vollständig. Screenshots zeigen aber ein Profilfoto aus einem früheren gemeinsamen Urlaub, das öffentlich nicht verfügbar war. Die SIM-Karte im Tracker wurde bar gekauft; Funkzellendaten zeigen regelmäßige Verbindungen im Umfeld der Wohnung und des Arbeitsplatzes. Die Geschädigte hat ihre Arbeitszeiten geändert und schläft seit Mai bei ihrer Schwester.

Die Akte verbindet Strafantrag, Beweissicherung, Gewaltschutz, digitale Spuren und Schutzplanung. Sie soll eine gerichts feste Chronologie ermöglichen, ohne jeden Kontakt automatisch als Tatbeitrag zu überdehnen.

Zeitachse

Spalte 1	Spalte 2
04.04.2026	Trennung nach dreijähriger Beziehung
18.04.2026	erste Serie anonymer Nachrichten über zwei Profile
07.05.2026	Werkstatt findet GPS-Tracker am Fahrzeug
09.05.2026	polizeiliche Gefährderansprache
28.05.2026	Kontaktverbot im Gewaltschutzverfahren beantragt
21.07.2026	Auswertung Plattformdaten erwartet

Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312 | Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Nachstellung nach Paragraph 238 StGB; Verstoß gegen Kontaktverbot als Folgerisiko; Daten- und Kommunikationsspuren als Beweiskern.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
GPS-Tracker	Werkstatt Autohaus Leinau	Gerät am Fahrzeug gefunden	Fingerabdrücke unergiebig
Screenshots Profile	Instagram und Messenger	nicht öffentliches Urlaubsfoto	Accountinhaber noch offen
SIM-Karten-Daten	Prepaid-Provider	Bewegungsmuster	Käufer nicht identifiziert
Zeugin Schwester	Maja Wienholt	Angst und Ausweichwohnung	keine unmittelbare Tatwahrnehmung
Gefährderansprache	Polizei Hannover	Kontaktverbot mündlich erläutert	keine strafbewehrte gerichtliche Anordnung zu diesem Zeitpunkt

Normanker

- Paragraph 238 StGB
- Paragraph 201a StGB
- Paragraph 100g StPO
- Paragraph 406h StPO
- Paragraph 244 StPO

Rechtliche Arbeitsnotiz

Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312 / Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

- Normanker: Paragraf 238 StGB, Paragraf 201a StGB, Paragraf 100g StPO, Paragraf 406h StPO, Paragraf 244 StPO.

Arbeitsmatrix

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Chronologie gerichtsfest verdichten, Plattformdaten und SIM-Abfragen nachfassen, Schutzantrag finalisieren und Beweisübersicht nach Kontaktkanälen erstellen.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312 / Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Entwurfsziel

Chronologie gerichtsfest verdichten, Plattformdaten und SIM-Abfragen nachfassen, Schutzantrag finalisieren und Beweisübersicht nach Kontaktkanälen erstellen.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Polizeiinspektion Hannover Mitte

Kriminaldauerdienst / K42

Waterloostrasse 9, 30169 Hannover | Telefon: 0511 109-0

Tgb.-Nr.: K42-003190-26/5 | Js-Az.: 312 Js 5020/26 StA Hannover

Bl. 80-84 d. A.

Beschuldigtenvernehmung

1 Angaben zur Vernehmung

1.1 Ort und Zeit: Polizeiinspektion Hannover Mitte, 15. Juni 2026, 14:00 bis 15:10 Uhr.

1.2 Vernehmender: KHK Ostheimer. Der Beschuldigte erschien ohne Verteidiger.

1.3 Beschuldigter: Tobias Mertens, geboren am 30.06.1990 in Hildesheim, wohnhaft in Hannover.

2 Belehrung

2.1 Der Beschuldigte wurde ueber sein Schweigerecht und das Recht auf jederzeitige Verteidigerkonsultation belehrt. Er erklarte, ohne Verteidiger aussagen zu wollen.

3 Angaben zur Sache

3.1 Der Beschuldigte gab an: "Zwischen Clara und mir gab es eine Beziehung, die im April zu Ende ging. Ich habe ihr danach vielleicht einmal geschrieben, um zu klaeren, wie es weitergeht. Mehr war da nicht."

3.2 Auf Vorhalt, dass ueber mehrere Kanale und wechselnde Profile ueber Wochen zahlreiche Nachrichten, Anrufe und Ortungen erfolgten: "Das war ich nicht. Ich habe nur einmal geschrieben. Wenn da mehr ist, muss das jemand anderes gewesen sein."

3.3 Auf Vorhalt der vier Instagram-Konten, die nach Auskunft der Plattform ueber dieselbe Geraetekennung angelegt wurden: "Dazu sage ich nichts. Instagram nutze ich kaum."

3.4 Auf Vorhalt des am 07.05.2026 an ihrem Fahrzeug gefundenen GPS-Senders: "Von einem Tracker weiss ich nichts. Ich habe so etwas nie angebracht."

3.5 Auf Vorhalt der Nachricht vom 08.05.2026 ("warum hast du das Geraet entfernt"), die am Tag nach dem Fund verschickt wurde: "Kein Kommentar."

3.6 Auf die Frage, ob er nach der Gefaehrderansprache vom 09.05.2026 und nach dem Kontaktverbot vom 03.06.2026 noch Kontakt aufgenommen habe: "Nein. Wenn da nach dem Verbot noch Nachrichten kamen, waren die nicht von mir."

4 Abschluss

4.1 Das Protokoll wurde vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. Ende der Vernehmung 15:10 Uhr.

gez. Tobias Mertens (Beschuldigter)

gez. Ostheimer, KHK (Vernehmender)

09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Werkstattbericht GPS-Gerät Fahrzeug Clara Wienholt

Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Autohaus Leinau, Hannover-Linden, Auftrag 07.05.2026: Kundin berichtet über Klappergeräusch hinten links.

Mechaniker findet magnetisch befestigtes Gerät unter dem hinteren Stoßfänger, links neben Abschleppöse. Gerät nicht Bestandteil des Fahrzeugs.

Gerät ausgeschaltet und in antistatische Tüte gelegt. SIM-Karte sichtbar, Seriennummer fotografiert. Übergabe an Kundin 11:42 Uhr, anschließend Polizei verständigt.

Am Fahrzeug keine frischen Beschädigungen. Befestigungsstelle von außen erreichbar, wenn man sich hinter das geparkte Fahrzeug kniet.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Hannover
Bezug	Digitales Stalking und Kontaktverbot Hannover
Nächster Schritt	Chronologie gerichtsfest verdichten, Plattformdaten und SIM-Abfragen nachfassen, Schu